

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 19/06/2024

EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SEÇÃO MUNICIPAL

(M-001)

Processo: TC-010177.989.24-1.

Representante: Isadora Bessa Rueda.

Representada: Prefeitura Municipal de Taubaté.

Responsável: José Antônio Saud (Prefeito).

Assunto: Representação visando ao Exame Prévio do Edital do Pregão Eletrônico nº 95/2024, Processo Licitatório nº 8.763/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Taubaté, objetivando o registro de Preços para eventual aquisição de kits de obras literárias para atender aos estudantes regularmente matriculados no Sistema Municipal de Educação da Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, prorrogável, uma única vez, por igual período.

Valor estimado: R\$ 13.128.266,98 (Treze milhões, cento e vinte e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Procuradora de Contas: Élidea Graziane Pinto.

Advogados cadastrados no E-TCESP: Ana Laura de Camargo (OAB/SP 105.543); Jose Geraldo dos Santos (OAB/SP 348.235).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO. AQUISIÇÃO DE KITS DE OBRAS LITERÁRIAS. REGISTRO DE PREÇOS. INCOMPATÍVEL. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DA EVENTUALIDADE DO FORNECIMENTO E IMPREVISIBILIDADE DA DEMANDA. VÍCIO DE ORIGEM. ANULAÇÃO DO CERTAME. ARTIGO 71, INCISO III DA LEI 14.133/2021. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. Uma vez ausentes os pressupostos da eventualidade do fornecimento e imprevisibilidade da demanda, não se admite a aquisição pretendida sob o sistema de registro de preços;

2. A inaplicabilidade do sistema de registro de preços para o objeto configura vício de origem que inviabiliza a continuidade da licitação na formatação pretendida, impondo que se determine a anulação do certame na forma do artigo 71, inciso III da Lei 14.133/2021.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **ISADORA BESSA RUEDA** contra o Edital do Pregão Eletrônico nº 95/2024, Processo Licitatório nº 8.763/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**, objetivando o registro de Preços para eventual aquisição de kits de obras literárias para atender aos estudantes regularmente matriculados no Sistema Municipal de Educação da Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, prorrogável, uma única vez, por igual período.

1.2. A Representante critica os seguintes pontos do ato de convocação:

a) utilização do sistema de registro de preços para contratação passível de prévia mensuração;

b) Estudo Técnico Preliminar incompleto, não demonstra a pertinência na utilização do Sistema de Registro de Preços e não apresenta fundamentação sobre os produtos eleitos, com estudos robustos sobre a singularidade dos livros frente às demais soluções de mercado e a multiplicidade de distribuidores aptos a fornecê-los.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Os apontamentos da Representante, com destaque para a adoção do sistema de registro de preços para o objeto pretendido, forneceram indícios de desatenção à jurisprudência deste Tribunal, além de possíveis desatendimentos à Lei nº 14.133/21, razão pela qual, nos termos do r. despacho publicado no DOE de 24/04/2024, foi deferida a medida liminar de suspensão do certame e determinado o processamento da Representação

como exame prévio de edital, fixando-se o prazo de **10 (dez) dias à PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** para que apresente cópia integral do Edital e dos seus Anexos, para o exame previsto no artigo 171, §1º, da Lei nº 14.133/21, ou, alternativamente, que certifique a este Tribunal que a cópia do Edital acostada aos autos pela Representante corresponde fielmente à integralidade do Edital original.

As medidas preliminares foram referendadas pelo Tribunal Pleno na sessão de 24/04/2024.

1.5. Notificada, a Municipalidade apresentou justificativas e documentos (eventos 43 e 49).

1.6. A **Assessoria Técnico-Jurídica**, com endosso da respectiva **Chefia de ATJ**, concluiu pela **procedência parcial** da representação (eventos 59.1 e 59.2), com proposta de anulação do certame, diante da inadequada utilização do sistema de registro de preços para o objeto em disputa.

1.7. O d. **Ministério Público de Contas** (evento 68) igualmente emitiu parecer no sentido da **procedência parcial** das insurgências da Representante, com proposta de anulação do certame, acompanhando as conclusões da **Assessoria Técnico-Jurídica**.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SESSÃO: 19/06/2024
TC-010177.989.24-1

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **ISADORA BESSA RUEDA** contra o Edital do Pregão Eletrônico nº 95/2024, Processo Licitatório nº 8.763/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**, objetivando o registro de Preços para eventual aquisição de kits de obras literárias para atender aos estudantes regularmente matriculados no Sistema Municipal de Educação da Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, prorrogável, uma única vez, por igual período.

2.2. Há constatação da incompatibilidade do sistema de registro de preços com o objeto em disputa, conforme observado pela Unidade Jurídica da Assessoria Técnica, uma vez que “Executivo de Taubaté adotou de forma equivocada a sistemática de registro de preços, porquanto ausentes características essenciais para sua utilização, quais sejam a imprevisibilidade da demanda e a eventualidade do fornecimento.

Destacou aquela Assessoria Técnica que o Estudo Técnico Preliminar (Anexo VI) contempla público certo e determinado, bem assim a entrega de forma imediata, dispensado, portanto o seu parcelamento.

Dessa forma, a utilização do sistema de registro de preços para contratação do objeto pretendido, caracteriza-se como vício de origem, o que impede o prosseguimento da licitação na forma concebida pela Administração, demandando a necessária anulação do certame, na forma do artigo 71, inciso III da Lei 14.133/2021.

2.3. Por outro lado, aliado aos fundamentos consignados na instrução do autos, considero as demais insurgências improcedentes, haja vista que o Estudo Técnico Preliminar não apresenta as falhas apontadas pela Representante.

2.4. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, acompanhado da Chefia de ATJ e Ministério Público de Contas, considerando a existência de vício insanável que incide sobre a adoção irregular do sistema de registro de preços para contratação do objeto pretendido, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento na norma do artigo 171, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** que promova a **ANULAÇÃO** do Pregão Eletrônico nº 95/2024 e do edital respectivo.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro